



WYDZIAŁ OŚLUGI PREZYDIUM SEJMU

Ldż. 58-108.000.254.22.2024

Data wpływu 05.11.2024

Do druku nr 671

BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 5 listopada 2024 r.

BEOS-WP/WOSR-1846/24

58-108.000.254.22.2024
DS. 1700.114.2024
5.11.2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

**Ocena skutków regulacji
zawartej w poselskim projekcie
ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy
(druk sejmowy nr 671)**

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt przewiduje nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe¹, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela², ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej³, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁴, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵.

Zasadniczym celem projektu, wskazanym w jego uzasadnieniu, jest utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (dalej: KEN), wprowadzenie nowych form edukacji obywatelskiej przygotowującej do odpowiedzialności za Ojczyznę oraz uwspółcześnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN) ma na celu uspołecznienie działań publicznych w sferze edukacji i oświaty, a także – w ocenie wnioskodawcy – spełniać ma postulat przedstawiony przez skupiającą kilkadziesiąt organizacji pozarządowych Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji. Zadaniem KEN byłoby przyjmowanie strategii edukacyjnej państwa, a także opiniowanie projektów aktów prawnych i pozostałych kluczowych decyzji w tej sferze⁶.

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zm., dalej: u.p.o.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 87.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 356.

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754.

⁶ Z uzasadnienia projektu ustawy.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

1. [Zmiana preambuły ustawy – Prawo oświatowe] Projekt przewiduje wprowadzenie nielicznych zmian w preambule do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Zmiany w tym zakresie sprowadzają się do wskazania, że nauczanie i wychowanie za podstawę przyjmuje – obok obecnych w preambule uniwersalnych zasad etyki – konieczność dążenia do prawdy. Ponadto, kształcenie i wychowanie służyć ma rozwijaniu u młodzieży postaw patriotycznych, poświęcenia dla Ojczyzny i gotowości do jej obrony oraz poszanowaniu różnych nurtów polskiego dziedzictwa kulturowego. Preambułę kończyć ma zdanie wskazujące, że szczególnie istotnym zadaniem szkoły jest krzewienie postaw solidarnego działania dla dobra publicznego i troski o jedność wspólnoty państwowej oraz gotowości do pozytywnej pracy na jej rzecz.

2. [Zmiany w zakresie założeń systemu oświaty] Art. 1 u.p.o. określa założenia systemu oświaty. Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian do tego przepisu. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 pkt 9 u.p.o. system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych. Projekt przewiduje zmianę treści tego przepisu poprzez wskazanie, że system oświaty zapewnia upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych, „ze szczególnym uwzględnieniem szkół przygotowujących do studiowania na kierunkach inżynierskich”. W art. 1 pkt 15 u.p.o. do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju proponuje się dodanie „troski o klimat i środowisko naturalne”. Z kolei do zadania, o którym mowa w art. 1 pkt 23, polegającego na wspomaganiu nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą proponuje się dodać utrwalanie wśród nich kanonu kultury polskiej. Jednocześnie z przepisu tego wykreślone zostają „dzieci pracowników migrujących” jako beneficjenci tego zadania. Okoliczność ta budzi wątpliwości, czy rzeczywiście takie było założenie projektodawcy. Zmiana ta nie została wyjaśniona w uzasadnieniu projektu.

Z art. 1 pkt 21 u.p.o., który wskazuje, że system oświaty zapewnia upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych proponuje się

wykreślenie tego ostatniego zadania. Kształtowanie właściwych postaw wobec sytuacji nadzwyczajnych zostało wyodrębnione jako oddzielne zadanie w dodanym do art. 1 u.p.o. punkcie 12a. Przepis ten ma wskazywać na upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i podstawowych umiejętnościach obronnych i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie z tym zadaniem oświaty koresponduje dodawany do art. 1 punkt 22a u.p.o., który wskazywać ma na kształtowanie u uczniów zdolności do samoorganizacji w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zadań oświaty o nowe pozycje, takie jak:

- inspirowanie uczniów do upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, szczególnie polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe (art. 1 pkt 13a u.p.o.);
- zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (art. 1 pkt 17a u.p.o.);
- umożliwienie uczniom uczestnictwa w nauczaniu przez doświadczenia, eksperymenty i praktyczne zastosowania wiedzy (art. 1 pkt 17b u.p.o.).

3. [Kluby inżynierskie] Zgodnie z projektowanym art. 26aa ust. 1 u.p.o. szkoły ponadpodstawowe prowadzić mają kluby inżynierskie, których celem ma być propagowanie atrakcyjności zawodów związanych z przedmiotami ścisłymi. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określić ma, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób realizacji zajęć w klubach inżynierskich oraz sposób zorganizowania i prowadzenia tych klubów, mając na względzie zainteresowania uczniów, zapewnienie różnorodnych form prowadzenia zajęć oraz przekazanie pełnej informacji o zawodach związanych z przedmiotami ścisłymi.

4. [Wycieczki do miejsc związanych z polskimi tradycjami wolnościowymi, demokratycznymi i modernizacyjnymi oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także jednostek wojskowych i przedsiębiorstw] Zgodnie z projektowanym art. 28c ust. 1 u.p.o. szkoła ponadpodstawowa będzie zobowiązana do zorganizowania dla uczniów kształcących się w tej szkole w formie dziennej wycieczek do miejsc związanych z polskimi tradycjami wolnościowymi, demokratycznymi i modernizacyjnymi oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także jednostek wojskowych i przedsiębiorstw. Szczegółowy sposób organizacji wycieczki, czas trwania, a także program ramowy określać ma rozporządzenie wydane na podstawie projektowanego art. 28c ust. 3

u.p.o. Wydając to rozporządzenie minister właściwy do spraw oświaty kierować ma się potrzebą zapewnienia upowszechniania polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem konieczności dostosowania programu wycieczki do wieku i zainteresowań uczniów. Wykaz miejsc, jednostek wojskowych i przedsiębiorstw, o który mowa w art. 28c ust. 1 u.p.o., określać mają akty wykonawcze wydane na podstawie art. 28c ust. 5, 6 i 7 u.p.o. kolejno przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki. W tych dwóch ostatnich przypadkach ministrowie powinni działać w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

Art. 28c ust. 2 u.p.o. wskazywać ma natomiast, że szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży jest obowiązana do zorganizowania dla uczniów kształcących się w tej szkole wycieczek do miejsc określonych przez organy wskazane w art. 78 u.p.o. Przepis ten wskazuje na rady oświatowe tworzone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Także w odniesieniu do wycieczek organizowanych przez szkoły podstawowe zastosowanie znaleźć ma rozporządzenie wydawane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 28c ust. 3 i 4 u.p.o.

5. [Określenie podstawy programowej] Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 u.p.o. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia podstawę programową dla wskazanych w tym przepisie przedszkoli i szkół. Wydając rozporządzenie minister uwzględniać powinien w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania, umiejętności uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Projekt przewiduje, że określając podstawę programową minister powinien uwzględniać zadania w zakresie kształtowania u uczniów postaw patriotycznych, a także powinien uwzględniać potrzebę zachowania integralności i bogactwa kanonu literatury polskiej.

Zgodnie z projektowanymi zmianami art. 47 ust. 1 pkt 3 u.p.o., określając w drodze rozporządzenia ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, ustali minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć z języków programowania w klasach VI-VIII szkoły podstawowej (projektowany art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. ca u.p.o.) oraz warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych, w tym metody eksperymentalne i oparte na przeprowadzaniu

doświadczeń w zakresie zajęć z przedmiotów ścisłych oraz metody procesu projektowania inżynierskiego do projektowania eksperymentalnych zajęć lekcyjnych (projektowany art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. g u.p.o.).

6. [Komisja Edukacji Narodowej] Projekt przewiduje uchylenie art. 75 i 76 u.p.o. Przepisy te dotyczą Krajowej Rady Oświatowej, społecznego organu opiniodawczego i wnioskodawczego, który może działać przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania. Autorzy uzasadnienia projektu wskazują, że organ ten nie został nigdy powołany. W miejsce Krajowej Rady Oświatowej wnioskodawca proponuje utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, której status prawny określać ma nowy rozdział 3a u.p.o. (projektowane art. 74a-74m u.p.o.). Zgodnie z projektowanym art. 74a u.p.o. Komisja Edukacji Narodowej (dalej KEN) ma być forum wymiany poglądów i myśli w sprawach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz organem opiniowczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań KEN należeć ma (art. 74b ust. 1 u.p.o.):

- 1) opiniowanie obowiązującej koncepcji kształcenia, w tym ramowych planów nauczania oraz zakresu podstaw programowych;
- 2) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania;
- 3) prowadzenie dialogu społecznego w sprawach edukacji, oświaty i wychowania;
- 4) uchwalanie Strategii Edukacyjnej Państwa;
- 5) opiniowanie propozycji miejsc wycieczek, o których mowa w art. 28c;
- 6) podejmowanie innych działań związanych z edukacją, oświatą i wychowaniem, określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 74c u.p.o. KEN, raz na 10 lat, uchwalać będzie Strategię Edukacyjną Państwa, która stanowić ma podstawę założeń polityki oświatowej państwa.

W skład KEN wchodzić mają (art. 74d ust. 1 u.p.o.):

- 1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako przewodniczący KEN;
- 2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jako pierwszy zastępca przewodniczącego KEN;
- 3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jako zastępca przewodniczącego KEN;
- 4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

- 5) przedstawiciele ministrów prowadzących publiczne szkoły i placówki, innych niż wskazani w pkt 2-4;
- 6) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej;
- 7) przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 8) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka;
- 9) 2 osoby wskazane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- 10) 3 osoby wskazane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
- 11) osoby wskazane przez reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – po jednej osobie z każdej organizacji;
- 12) 3 osoby wybrane przez Sejm spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji oraz samorządy uczniowskie i rady rodziców, mających co najmniej 50 rekomendacji;
- 13) 2 osoby wybrane przez Senat spośród osób zgłoszonych przez podmioty prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, mających co najmniej 20 rekomendacji;
- 14) po 1 przedstawicielu wojewódzkich rad oświatowych, które zostały powołane.

Członkowie KEN mają być powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Przed upływem kadencji Prezes Rady Ministrów mógłby odwołać członka KEN: 1) na jego wniosek; 2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka; 3) w przypadku skazania członka KEN prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka KEN z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 5) na wniosek przewodniczącego KEN – w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach KEN (art. 74e-74g u.p.o.).

Artykuły 74h-74k u.p.o. określać ma zasady działania KEN. Koszty funkcjonowania KEN związane z wykonywaniem ustawowych zadań, jej obsługą, a także z uczestnictwem członków w jej posiedzeniach mają być pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obsługę administracyjną KEN zapewniać ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

7. [Nowe zadania rad oświatowych] Projekt przewiduje wprowadzenie do art. 78 u.p.o. ustępów 2a i 2b, które nakładać będą na rady oświatowe działające przy organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określania corocznie listy miejsc, do których szkoły podstawowe (z podziałem na klasy I-III i IV-VIII) są obowiązane zgodnie z art. 28c u.p.o. organizować wycieczki. W przypadku gdy

w powiecie lub województwie nie została powołana rada oświatowa, listę miejsc określać ma odpowiednio zarząd powiatu lub województwa.

8. [Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela] Zgodnie z art. 70a ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z zastrzeżeniem ust. 8. Ustęp 8 ww. artykułu stanowi, że przepis ust. 7 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Projekt przewiduje podniesienie kwoty, o której mowa w art. 70a ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela do wysokości 3000 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. Jednocześnie, zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 70a ust. 8a ustawy, ze wskazanych środków mają być dofinansowane, obok obecnych zadań, także szkolenia dla nauczycieli z metod prowadzenia lekcji eksperymentalnych w przedmiotach ścisłych.

9. [Zmiany w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej] Projekt przewiduje dodanie do ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej⁷ po rozdziale 4a nowego rozdziału 4b (art. 37e-37g u.o.d.k.) dotyczącego Programu Kościuszkowskiego (dalej: Program). Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 37e u.o.d.k. celem Programu jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym z dziedziny edukacji kulturalnej, które prezentują polskie dziedzictwo historyczne jako element łączący wspólnotę państwową. Program ma być finansowany z budżetu państwa. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określić ma, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań realizowanych w ramach Programu, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia inicjatyw kulturalnych, które prezentują polskie dziedzictwo historyczne.

Zgodnie z art. 37f u.o.d.k. wykonawcą Programu Kościuszkowskiego ma być Muzeum Historii Polski. Nadzór nad realizacją programu sprawować ma minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stosownie do treści art. 37g ust. 1 u.o.d.k. Muzeum Historii Polski ogłaszać ma konkursy na realizację przedsięwzięć w ramach Programu, zawierać umowy z podmiotami realizującymi

⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 87, dalej: u.o.d.k.

przedsięwzięcia, określające w szczególności kwotę dotacji oraz sposób i termin realizacji przedsięwzięcia, kontrolować wykonanie umów i dokonywać ich rozliczenia. Regulamin konkursu na realizację przedsięwzięć w ramach Programu, niezbędne elementy umowy o realizację zadania w ramach Programu oraz sposób i tryb kontroli wykonania umowy i rozliczenia dotacji określić ma w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

10. [Zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego] Art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁸ zawiera delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia określającego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Projekt, poprzez dodanie do wskazanego art. 28 ust. 6 punktu 10, przewiduje, że minister wydając rozporządzenie powinien uwzględniać także dodatkowe obowiązkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych w szkołach ponadpodstawowych.

Należy wskazać, że ustawa dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie jest już aktem obowiązującym. Utraciła ona moc na podstawie art. 120 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁹. Co prawda przywołana ustawa z 1 października 2024 r. przewiduje w przepisach końcowych dalsze obowiązywanie (przez określony czas) szeregu przepisów dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., jednakże nie dotyczy to art. 28 ust. 6. Zasadnym jest zatem uwzględnienie wskazanych okoliczności w trakcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem i dostosowanie projektowanych zmian do nowego aktu prawnego (problematyka podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego jest regulowana w art. 26 ustawy z dnia 1 października 2024 r.). Na marginesie należy wskazać, że rozporządzenie wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. zachowuje moc, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowouchwalonej ustawy (art. 118 ustawy z dnia 1 października 2024 r.).

⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 356.

⁹ Dz. U. poz. 1572.

11. [Zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych] Projekt przewiduje dodanie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych¹⁰ artykułu 74a, który dotyczy finansowania nowych zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z organizacją wycieczek, o których mowa w art. 28c u.p.o. Art. 74a ust. 1 u.f.z.o. stanowić ma, że na realizację tego zadania minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udziela jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej. Wysokość dotacji, szczegółowe kryteria i tryb jej przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania, zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji oraz tryb jej rozliczania, określać ma minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia, wydawanego na podstawie art. 74a ust. 2 u.f.z.o.

12. [Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej] Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, której status prawny regulować ma nowy rozdział 3a u.p.o., nastąpi na podstawie art. 6 projektu ustawy.

7. [Opinie BEOS] Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹².

III. Jak problem został rozwiązany w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE?

Poniżej zaprezentowano, w jaki sposób realizuje się założenia szeroko pojętej edukacji patriotycznej czy obywatelskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej (Czechy, Finlandia, Francja, Łotwa i Włochy). Warto zauważyć, że w niektórych państwach wychowanie patriotyczne czy obywatelskie nie stanowi osobnego przedmiotu nauczania, jest natomiast realizowane (w różnym stopniu) w ramach innych przedmiotów szkolnych czy bloków przedmiotowych (Finlandia, Włochy). Natomiast w Czechach, we Francji i na Łotwie tematyka ta stanowi podstawę osobnego przedmiotu. Następnie przedstawiono także podejście w ramach polityki

¹⁰ Dz.U. z 2024 r. poz. 754, dalej: u.f.z.o.

¹¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Zgorzelski), opinia z 27 sierpnia 2024 r., BEOS-WPEiM-1844/24.*

¹² *Opinia w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Zgorzelski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, opinia z 27 sierpnia 2024 r., BEOS-WPEiM-1845/24.*

edukacyjnej analizowanych państw do ewentualnego uwspółcześnienia zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach na przykładzie realizacji nauczania STEM (czyli dążenia do praktycznego przekazywania wiedzy z uwzględnieniem powiązań istniejących w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych; z ang.: *Science, Technology, Engineering, Mathematics*).

Edukacja patriotyczna i/lub obywatelska

W Czechach kwestie związane z oświatą uregulowano w ustawie o edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, wyższej zawodowej i innej (ustawa o szkolnictwie)¹³. Za koncepcję i rozwój systemu czeskiego szkolnictwa oraz określenie ramowych treści nauczania odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu (*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy*)¹⁴, któremu podlega m.in. Narodowy Instytut Pedagogiczny Republiki Czeskiej (*Národní pedagogický institut České republiky*, NPI)¹⁵. NPI opracowuje ramowe programy nauczania dla edukacji przedszkolnej, podstawowej, podstawowej artystycznej i średniej. Zapewnia także wsparcie metodyczne dla szkół i nauczycieli oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej. NPI odpowiada za wdrożenie innowacji edukacyjnych opracowanych na poziomie centralnym jako projekty koncepcyjne do praktyki szkolnej w regionach. Regionalne biura NPI mają za zadanie wspieranie szkół w regionach. Dokumentem wskazującym kierunki rozwoju oświaty czeskiej jest przyjęta przez w 2020 r. „Strategia polityki edukacyjnej Republiki Czeskiej 2030+”¹⁶. Jej celem jest wyznaczenie priorytetów na najbliższe dziesięć lat (2020-2030+)¹⁷. Jednym z elementów Strategii jest zmiana ramowych planów nauczania¹⁸. W proces ich modyfikacji NPI zaangażowało ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń edukacyjnych, organizacji non-profit i nauczycieli praktyków. Wiosną 2024 r. przedłożono projekt zmienionych programów do konsultacji publicznych. Obowiązkowe nauczanie zgodnie z nowymi

¹³ *Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)*, ze zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561>.

¹⁴ Informacje z portalu Eurydice, Chechia, 4.07.2024, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/cs/national-education-systems/czechia/ceska-republika>.

¹⁵ <https://www.npi.cz/>.

¹⁶ *Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+*, <https://msmt.gov.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030>.

¹⁷ Przygotowanie Strategii trwało 2 lata, przy udziale szerokiego grona interesariuszy z obszaru edukacji. Minister Szkolnictwa powołał ośmioosobową ekspercką grupę roboczą, która opracowała wytyczne dla polityki edukacyjnej. Wytyczne te stały się przedmiotem otwartej debaty we wszystkich regionach kraju, w którą zaangażowano szerokie grono naukowców, ekspertów, dyrektorów szkół i nauczycieli, założycieli szkół, a także rodziców i uczniów. W okrągłych stołach i konferencjach wzięło udział ponad 1000 uczestników.

¹⁸ *Revize rámcových vzdělávacích programů*, <https://revize.rvp.cz>.

planami zaplanowano na rok szkolny 2027/2028. Wśród celów strategicznych w Strategii wskazano większe ukierunkowanie edukacji na zyskiwanie kompetencji potrzebnych w aktywnym życiu obywatelskim (cel strategiczny nr 1). W obecnie obowiązującej podstawie programowej w szkole podstawowej¹⁹ elementy edukacji obywatelskiej znajdują się w programie zintegrowanego przedmiotu „Ludzie i ich świat” (w klasach 1-5; wśród zagadnień objętych tym przedmiotem znalazł się m.in. temat „Nasza ojczyzna”) i w ramach obszaru „Człowiek i społeczeństwo” (w klasach 6-9, gdzie edukacja obywatelska stanowi osobny przedmiot obok historii). Edukacja obywatelska koncentruje się na tworzeniu cech, które są związane z orientacją uczniów w rzeczywistości społecznej i ich włączaniem w różne relacje i więzi społeczne. Ma ona na celu otwarcie drogi do realistycznego postrzegania samego siebie i poznania innych ludzi oraz do rozumienia działań własnych i cudzych w kontekście różnych sytuacji życiowych. Wprowadza uczniów w relacje w rodzinie i w większych grupach społecznych, w życie gospodarcze i rozwija u ich zrozumienie świata finansów. Zapoznaje uczniów z rolą ważnych instytucji i organów politycznych, jak również z działaniami wojska, oraz pokazuje, w jaki sposób jednostki mogą angażować się w życie obywatelskie. Uczy uczniów poszanowania i stosowania zasad moralnych i reguł życia społecznego oraz brania odpowiedzialności za własne opinie, zachowania i działania oraz ich konsekwencje. Rozwija świadomość obywatelską i prawną uczniów, wzmacnia poczucie odpowiedzialności osobistej i obywatelskiej oraz motywuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. Program nauczania zawiera m.in. zagadnienia z zakresu „Nasza ojczyzna” (pojęcie ojczyzny i patriotyzmu; ciekawe miejsca i miejsca upamiętniające doniosłe wydarzenia, z czego słynie kraj, ważne osobistości; symbole narodowe, święta narodowe, dni istotne dla społeczeństwa). Na poziomie szkoły średniej o profilu ogólnokształcącym²⁰ edukacja obywatelska również realizowana jest w ramach odrębnego przedmiotu („Podstawy nauk obywatelskich i nauk społecznych”) w ramach obszaru „Człowiek i społeczeństwo”. W nauczaniu nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji w zakresie systemu demokratycznego - ma ono na celu wzmocnienie kompetencji obywatelskich uczniów szkół średnich i wzmacnianie szacunku dla zasad demokracji. Celem jest kształtowanie świadomości historycznej, zachowanie ciągłości tradycyjnych wartości naszej cywilizacji oraz edukacji obywatelskiej młodzieży.

¹⁹ *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání*, <https://msmt.gov.cz/file/60264>.

²⁰ *Rámcový vzdělávací program pro gymnázia*, <https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g>.

W Finlandii zarządzanie systemem edukacji jest zdecentralizowane. Ministerstwo Edukacji i Kultury definiuje politykę edukacyjną, a Fińska Narodowa Agencja Edukacji jest odpowiedzialna za jej wdrażanie²¹. Agencja w ścisłej współpracy z ministerstwem opracowuje cele edukacyjne, treści i metody dla edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, podstawowej, średniej II stopnia oraz kształcenia i szkolenia dorosłych. Jest także odpowiedzialna za opracowywanie i zatwierdzanie krajowej podstawy programowej. Wszystkie szkoły realizują krajową podstawę programową, która obejmuje cele i podstawowe treści różnych przedmiotów. Organizatorzy kształcenia – najczęściej gminy jako lokalne władze oświatowe – oraz same szkoły opracowują własne programy nauczania w ramach krajowej podstawy programowej. Zarówno program szkoły podstawowej²² jak i program szkoły średniej II stopnia²³ nie przewidują oddzielnego przedmiotu dotyczącego edukacji patriotycznej (w programach znajdują się natomiast takie przedmioty jak historia oraz nauki społeczne, które przybliżają podstawowe założenia demokracji, w tym odpowiedzialność społeczną czy aktywne obywatelstwo). W ramach szkolnictwa podstawowego w każdym roku szkolnym szkoła musi mieć co najmniej jeden jasno określony temat, projekt lub kurs, który łączy treści z różnych przedmiotów i zajmuje się wybranym tematem z perspektywy kilku przedmiotów (są to tzw. multidyscyplinarne moduły nauczania). Szkoły planują i wdrażają multidyscyplinarne moduły nauczania, a ich tematyka i czas trwania mogą się różnić w zależności od lokalnych potrzeb i zainteresowań.

We Francji system edukacyjny, zgodnie z artykułem L 111-1 Kodeksu Edukacji²⁴, ma na celu nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie wartości republikańskich, takich jak wolność, równość, braterstwo i laickość, a także równość płci, niedyskryminacja i solidarność. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa ścieżka obywatelska (*parcours citoyen*)²⁵, oparta przede wszystkim na przedmiocie „Kształcenie moralne i obywatelskie” – EMC (*Enseignement moral et civique*)²⁶ oraz na innych inicjatywach. EMC stanowi fundament tzw. ścieżki obywatelskiej, której

²¹ *Organisation and governance; Finland*, portal Eurydice, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/finland/organisation-and-governance>.

²² *National core curriculum for primary and lower secondary (basic) education*, <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-primary-and-lower-secondary-basic-education>.

²³ *Subjects at General Upper Secondary*, <https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/subjects-general-upper-secondary>.

²⁴ *Code de l'éducation*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982767.

²⁵ *Le parcours citoyen*, <https://www.education.gouv.fr/le-parcours-citoyen-5993>.

²⁶ *Enseignement moral et civique*, <https://eduscol.education.fr/3610/enseignement-moral-et-civique>.

celem jest kompleksowe przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym. Nowy program EMC, ustanowiony na mocy przepisów prawa z 29 maja 2024 r.²⁷, wprowadza szereg innowacji. Dostosowuje się on do współczesnych wyzwań, takich jak globalizacja, cyfryzacja i różnorodność kulturowa. Obejmując kolejne etapy edukacji, nowy program EMC zacznie być wdrażany stopniowo od września 2024 r. Zawiera on tematy dotyczące wszystkich aspektów obywatelstwa, od relacji międzyludzkich po zaangażowanie w życie gospodarcze, społeczne i polityczne. Ścieżka obywatelska dotyczy również edukacji medialnej i informacyjnej – EMI (*Éducation aux médias et à l'information*), ucząc umiejętności rozpoznawania *fake newsów* i kształtowania własnego zdania na podstawie rzetelnych informacji. Dodatkowo wspiera ona aktywny udział uczniów w życiu szkoły i środowiska. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w radach uczniowskich, działać w ramach wolontariatu oraz organizować różnorodne wydarzenia. Obejmuje ona również warsztaty filozoficzne i debaty, które rozwijają umiejętności komunikacyjne i argumentacyjne. Dzięki ścieżce obywatelskiej uczniowie są przygotowywani do Dnia obrony i obywatelstwa (*Journée défense et citoyenneté*), podczas którego uczniowie są wprowadzani w podstawowe pojęcia związane z obronnością i bezpieczeństwem. Kulminacyjnym momentem procesu edukacji obywatelskiej jest uroczysta ceremonia republikańska, podczas której uczniowie, oprócz krajowego świadectwa ukończenia szkoły średniej (*diplôme national du brevet*), otrzymują książeczkę obywatelską (*livret de citoyenneté*). Ten dokument stanowi potwierdzenie zdobytej wiedzy o funkcjonowaniu państwa demokratycznego i jest zwieńczeniem kształtowania postaw obywatelskich. Wydarzenie to, odbywające się w obecności rodzin, podsumowuje dotychczasową edukację i wprowadza młodych ludzi w dorosłe życie.

Na Łotwie polityka edukacyjna kierowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (*Izglītības un zinātnes ministrija*). Za opracowywanie m.in. programów nauczania dla szkół podstawowych i średnich (zarówno w ramach kształcenia ogólnego jak i zawodowego), opracowanie standardów przedmiotów, koordynowanie opracowywania podręczników zgodnych z krajowymi standardami kształcenia podstawowego i na poziomie szkół średnich, koordynowanie systemu kształcenia

²⁷ Arrêté du 29 mai 2024 fixant le programme d'enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle et des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle [wersja skonsolidowana], <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049694961/>; Annexe — Programme d'enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle et des classes préparant au CAP, https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel934_annexe_ok.pdf;

ukierunkowanego na zainteresowania, wdrażanie działań wspomagających rozwój talentów uczniów itp. odpowiada natomiast Narodowe Centrum Edukacji (*Valsts izglītības satura centrs*, VISC)²⁸ podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki. VISC jest instytucją administracji państwowej, a jej kierownika powołuje i odwołuje Minister Edukacji i Nauki. W zakresie treści związanych z wychowaniem patriotycznym, od 1 września 2024 r. na Łotwie wprowadzono istotne z tego punktu widzenia zmiany w standardzie kształcenia na poziomie średnim ogólnokształcącym oraz zawodowym²⁹. Zgodnie z zatwierdzonymi przez rząd w kwietniu 2024 r. zmianami w programie nauczania dodano szkolenie z zakresu obrony narodowej (*Valsts aizsardzības mācība*, VAM). Nauka w ramach VAM ma się odbywać w wymiarze 8 godzin jeden dzień w miesiącu przez 2 kolejne lata (łącznie 112 godzin zajęć). Placówki oświatowe mogą samodzielnie zdecydować, czy VAM zostanie dołączone jako dodatkowy ponadwymiarowy element programu, czy liczba godzin dydaktycznych w ramach innych przedmiotów zostanie zmniejszona o 20%, a VAM zostanie włączony do określonego w przepisach obciążenia dydaktycznego uczniów. Program realizowany w ramach VAM został opracowany przez Centrum Młodej Gwardii (*Jaunsardzes centrs*), instytucję podległą bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej, która ma wśród swoich celów funkcje związane z kształceniem młodzieży w zakresie obronności narodowej oraz propagowaniem świadomości obywatelskiej i patriotyzmu. Instruktorzy Centrum Młodej Gwardii mają także odpowiadać za realizację szkoleń z zakresu obrony narodowej³⁰. Jako cel VAM wskazano w standardzie kształcenia: 1) rozwój osobowości łotewskiej opartej na wartościach obywatelskich i świadomości obywatelskiej; 2) rozwijanie i budowanie umiejętności związanych z obronnością państwa; 3) samodzielne podnoszenie sprawności fizycznej; 4) doskonalenie wiedzy i umiejętności dających możliwość dalszego kształcenia i realizacji kariery w obronności narodowej; 5) wzbudzenie zainteresowania uczniów służbą w Narodowych Siłach Zbrojnych i różnorodnością

²⁸ VISC powstało w 2009 r. z połączenia kilku instytucji, które wcześniej działały w ramach wymienionych obszarów działalności; strona internetowa VISC: <https://www.visc.gov.lv/en>.

²⁹ Rozporządzenie w sprawie krajowego standardu kształcenia ogólnego na poziomie średnim oraz modelowych programów kształcenia ogólnego na poziomie średnim (*Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem*) w wersji obowiązującej od 1.09.2024 r., tekst w j. łotewskim: <https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglibas-programmu-paraugiem>.

³⁰ Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: <https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-valsts-aizsardzibas-macibas-ieviesanu-un-12-klases-skolenu-tiesibas-sogad-nekartot-monitoringa-darbus>.

specjalizacji wojskowych. Prowadzona w ramach VAM edukacja narodowa ma objąć trzy podstawowe kierunki: edukację patriotyczną, historię Łotwy oraz historię lokalną³¹.

We Włoszech administracja i zarządzanie systemem edukacji i kształcenia na poziomie centralnym znajdują się w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Zasług (*Ministero dell'istruzione e del merito*) oraz Ministerstwa Uniwersytetów i Badań (*Ministero dell'università e della ricerca*). Ministerstwo Edukacji i Zasług odpowiada m.in. za ogólną organizację edukacji szkolnej, poziomów kształcenia i sieci szkół, ogólne cele procesu kształcenia, definiowanie celów kształcenia na różnych poziomach i w różnych rodzajach kształcenia, programy nauczania. Oba ministerstwa są wspierane przez organy i agencje, które działają na szczeblu krajowym, pełniąc funkcje m.in. konsultacyjne, monitorujące i oceniające. Jednym z takich organów jest Wyższa Rada ds. Edukacji (*Consiglio superiore della Pubblica Istruzione*), która wspiera ministra ds. edukacji w zakresie planowania polityki edukacyjnej i nadzoru nad nią oraz zapewnia jedność systemu edukacji na szczeblu centralnym. Rada składa się z 36 członków, z których 18 wybieranych jest spośród nauczycieli, personelu zarządzającego i administracyjnego szkół, a 18 jest mianowanych przez ministra ds. edukacji³².

We Włoszech od 2019 r. obowiązuje ustawa o edukacji obywatelskiej³³, zgodnie z którą placówki oświatowe zapewniają przekrojowe nauczanie edukacji obywatelskiej (*l'insegnamento trasversale dell'educazione civica*) w szkolnym programie nauczania. Edukacja obywatelska ma być realizowana w wymiarze godzin nie mniejszym niż 33 godziny rocznie, w ramach obowiązkowej liczby godzin przewidzianej w obowiązujących przepisach. Aby zrealizować powyższy harmonogram, szkoły mogą skorzystać z limitu przyznanej im autonomii na podstawie rozporządzenia ustanawiającego zasady autonomii szkół³⁴. Edukacja obywatelska ma obejmować następujące zagadnienia:

³¹ Informacje na stronie internetowej Centrum Młodej Gwardii: <https://www.jc.gov.lv/lv/vamvalsts-aizsardzibas-macibamacibu-jomas/valstiska-audzinasana>.

³² Informacje z portalu Eurydice, <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/italy/administration-and-governance-central-and-or-regional-level>.

³³ Legge 20 agosto 2019, n. 92 *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, GU n.195 del 21-08-2019, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;92>.

³⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997*, n. 59, GU n.186 del 10-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 152, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999;275~art7-com10#:~:text=DECRETO%20DEL%20PRESIDENTE%20DELLA%20REPUBBLICA%208%20marzo%201999%2C,21%20della%20legge%2015%20marzo%201997%2C%20n.%202059>.

- Konstytucja, instytucje państwa, Unii Europejskiej i organy międzynarodowe; historia flagi i hymnu narodowego;
- Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030;
- edukacja w zakresie obywatelstwa cyfrowego³⁵;
- podstawowe elementy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy;
- edukacja ekologiczna;
- wychowanie do praworządności i walki z mafią;
- wychowanie do poszanowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i wspólnych dóbr publicznych;
- podstawowe szkolenie w zakresie ochrony ludności;
- edukacja finansowa i ubezpieczeniowa oraz planowanie emerytalne³⁶.

W ustawie zawarto również postanowienia przewidujące wzmocnienie współpracy między szkołami a rodzicami i samorządami w celu realizacji celów edukacji obywatelskiej. Ponadto przewidziano utworzenie rejestru dobrych praktyk w edukacji obywatelskiej oraz organizowanie corocznie konkursu, mającego na celu wzmocnienie najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji obywatelskiej. Na podstawie ustawy opracowano wytyczne³⁷ określające trzy osie, na których opierać się ma przekrojowe nauczanie edukacji obywatelskiej: 1) konstytucja, prawo (krajowe i międzynarodowe), praworządność i solidarność; 2) zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna, wiedza i ochrona dziedzictwa oraz terytorium; 3) obywatelstwo cyfrowe. W 2022 r. powołano grupę ekspertów i Komitet Techniczno-Naukowy, których zadaniem jest doradzanie ministrowi i wspieranie go w zakresie przekrojowego nauczania edukacji obywatelskiej oraz aktualizacja wytycznych wydanych na podstawie ustawy o edukacji obywatelskiej³⁸.

³⁵ Edukacja cyfrowa obejmuje m.in. analizę, porównanie i krytyczną ocenę wiarygodności i rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych; uczestniczenie w debacie publicznej poprzez korzystanie z publicznych i prywatnych usług cyfrowych; tworzenie tożsamości cyfrowej i zarządzanie nią, znajomość polityki prywatności stosowanej przez serwisy cyfrowe w związku z wykorzystywaniem danych osobowych.

³⁶ Ministerstwo edukacji ustala treści w tym obszarze w porozumieniu z Bankiem Włoch, Krajową Komisją ds. Spółek i Giełdy, Instytutem Nadzoru Ubezpieczeń oraz Komisją ds. Nadzoru Funduszy Emerytalnych, po konsultacji z Komitetem ds. Planowania i Koordynacji Działań w zakresie Kształcenia Finansowego oraz po konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi stowarzyszeniami podmiotów i użytkowników bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

³⁷ *Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020*, <https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020>.

³⁸ Informacje ze strony internetowej włoskiego Ministerstwa Edukacji i Zastug, <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-insediati-il-gruppo-di-esperti-e-il-comitato-tecnico-scientifico-per-l-attuazione-della-legge-sull-educazione-civica-bianchi-ci-dotiamo-di-punt>.

Nauczanie STEM

W Czechach przedmioty przyrodnicze nauczane są w ramach obszaru „Człowiek i przyroda” (drugi etap szkoły podstawowej oraz szkoły średnie). W związku z trwającym procesem zmian ramowych programów nauczania zwraca się uwagę na konieczność położenia większego nacisku na praktyczną naukę przedmiotów przyrodniczych (obserwacje, eksperymenty, tworzenie modeli). Przykładowo, w projekcie ramowych programów nauczania dla szkół podstawowych w ramach kompetencji kluczowej – rozwiązywanie problemów – wskazano praktyki badawcze oraz opisano, jakich strategii oczekuje się od nauczyciela i co należy zaobserwować u ucznia. Aktywna obserwacja przyrody, projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz udział uczniów w działaniach promujących różnorodność przyrody wskazano wśród oczekiwanych efektów nauczania³⁹.

W Finlandii działania nakierowane na podniesienie poziomu nauczania przedmiotów określanych wspólnym mianem LUMA (skrót od fińskich słów oznaczających naukę i matematykę; jest powszechnie używany do obejmowania również edukacji technologicznej i inżynierskiej, tj. STEM⁴⁰) były realizowane w Finlandii od lat 90-tych. W latach 1996-2002 Fińska Narodowa Rada Edukacji koordynowała tzw. program LUMA jako projekt rozwoju edukacji naukowej w celu podniesienia standardu fińskiej edukacji naukowej i kompetencji na poziomie międzynarodowym, poprawy praktyk edukacyjnych oraz promowania zainteresowania nauką i technologią. W 2003 r. Uniwersytet w Helsinkach założył pierwsze Centrum LUMA, aby kontynuować tę pracę. Jednym z jego głównych celów było wzmocnienie działań LUMA w celu promowania edukacji naukowej i technologicznej w całej Finlandii. Od tego czasu uruchomiono dwanaście innych Centrów LUMA na różnych uniwersytetach⁴¹. W latach 2019-2020 wdrażano finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury program operacyjny LUMA2020. Był on realizowany przez LUMA Centre Finland⁴² (sieć 11 instytucji szkolnictwa wyższego) we współpracy

³⁹ Informacje na podstawie *Jak začít s učení venku?*, <https://edurevue.npi.cz/clanky/jak-zacit-s-ucenim-venku>.

⁴⁰ T. Mäkelä i in.: *Enablers and Constraints of STEM Programme Implementation: an External Change Agent Perspective from a National STEM Programme in Finland*, , International Journal of Science and Mathematics Education, (2023) 21:969–991, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10763-022-10271-9>.

⁴¹ LUMA Centre Finland, <https://www.luma.fi/en/centre/>.

⁴² Celem LUMA Centre Finland i jego ośrodków członkowskich jest osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy w zakresie nauk ścisłych i technologii wśród uczniów, studentów i nauczycieli oraz zapewnienie wystarczającej liczby specjalistów w dziedzinie nauki i technologii w całej Finlandii, <https://www.luma.fi/en/files/2017/03/lcf-strategy-2014-2025.pdf>.

z przedszkolami, szkołami, biznesem i różnymi organizacjami⁴³. Program miał na celu wspieranie inspiracji i motywacji do nauki dzieci i młodzieży w zakresie STEM oraz podniesienie jakości nauczania i uczenia się STEM dla wszystkich grup wiekowych. Głównymi celami programu były: 1) rozwijanie formalnej edukacji związanej z STEM od wczesnego dzieciństwa do edukacji średniej; 2) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i edukatorów w zakresie przedmiotów STEM; 3) promowanie pozaformalnych i pozaszkolnych działań związanych ze STEM. Program skupiał się na czterech tematach: zrównoważony rozwój, matematyka wokół nas, technologia wokół nas, mój LUMA (temat integrujący różne przedmioty)⁴⁴. We wszystkich grupach tematycznych celem było stworzenie interdyscyplinarnych modułów edukacyjnych wymaganych przez fińskie krajowe programy nauczania. Szczególny nacisk położono na naukę opartą na dociekaniach i projektach, a także na integrowanie różnych przedmiotów związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką, a także innych przedmiotów w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów.

We Francji w zakresie edukacji STEM (fr. *STIAM – sciences, technologie, ingénierie, arts, mathématiques*) system edukacji przywiązuje ogromną wagę do nauki przedmiotów ścisłych w kształceniu obowiązkowym, zaczynając już od najmłodszych lat⁴⁵. Aby bardziej wspierać rozwój naukowy młodych ludzi, w 2004 r. uruchomiono rządowy program „Nauka w Szkole”⁴⁶. Jego celem jest popularyzacja nauki i technologii oraz wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania. Program ten koordynuje różnorodne inicjatywy, takie jak tworzenie sieci szkół wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania eksperymentów, organizacja konkursów naukowych oraz tworzenie materiałów dydaktycznych. Dzięki takim działaniom uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym, rozwijając swoje pasje i umiejętności. Liczne projekty, konkursy i olimpiady, takie jak *Course en cours*⁴⁷ (polegający na budowie miniaturowych samochodów wyścigowych), *La main à la pâte*⁴⁸ (przyznający nagrody w zakresie nauk ścisłych pod patronatem Akademii Nauk), *Alkindi*⁴⁹ (konkurs kryptograficzny) czy Nagroda Pierre'a Potiera⁵⁰ (dla uczniów

⁴³ LUMA2020-kehittämishanke, <https://okm.fi/en/project?tunnus=OKM013:00/2019>.

⁴⁴ LUMA2020, <https://2020.luma.fi/ajankohtaista/>.

⁴⁵ Więcej informacji na temat programu nauczania można znaleźć na rządowej stronie internetowej: <https://www.education.gouv.fr/l-enseignement-des-sciences-7076>.

⁴⁶ *Sciences à l'École*, www.sciencesalecole.org.

⁴⁷ *Course en cours*, www.course-en-cours.com.

⁴⁸ *La main à la pâte*, www.fondation-lamap.org.

⁴⁹ *Alkindi*, une compétition de cryptographie, concours-alkindi.fr.

⁵⁰ *Le Prix Pierre Potier des lycéens*, <https://www.lesmetiersdelachimie.com/le-prix-pierre-potier-des-lyceens>.

szkół średnich, mająca na celu przybliżyć młodym ludziom innowacyjne rozwiązania w dziedzinie chemii, które wspierają zrównoważony rozwój), oferują uczniom możliwość praktycznego zdobywania wiedzy i prezentowania swoich osiągnięć. Dodatkowo, poprzez organizowane warsztaty naukowo-techniczne, uczniowie mają okazję samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i realizować własne projekty, co znacząco pogłębia ich zaangażowanie w świat nauki.

We Włoszech wytyczne dla nauczania przedmiotów STEM zawarto w rozporządzeniu ministra edukacji z września 2023 r⁵¹. Zgodnie z rozporządzeniem począwszy od roku szkolnego 2023/2024 instytucje szkolne edukacji przedszkolnej, pierwszego⁵² i drugiego stopnia edukacji⁵³ aktualizują trzyletni plan oferty edukacyjnej i szkolnego programu nauczania, przewidując działania poświęcone wzmocnieniu rozwoju umiejętności matematyczno-naukowo-technologicznych, cyfrowych i innowacyjnych powiązanych z konkretnymi obszarami doświadczeń i nauką dyscyplin STEM. W wytycznych zawarto wskazania metodyczne do skutecznego nauczania STEM. Jako narzędzia skutecznego nauczania STEM wskazano m.in. warsztaty i naukę przez działanie, rozwiązywanie problemów i metodę indukcyjną, aktywację inteligencji syntetycznej i twórczej, organizowanie grup do wspólnego uczenia się, promowanie krytycznego myślenia w społeczeństwie cyfrowym, przyjęcie innowacyjnych metod nauczania.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Zmiany proponowane w projekcie będą oddziaływały na następujące podmioty:

1. Centralne organy administracji rządowej

— Prezes Rady Ministrów – zobowiązanie do powołania nowego organu opiniodawczo-doradczego, finansowanego z budżetu cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a także zobowiązanie do powoływania i odwoływania członków KEN (maksymalnie 41 osób, obecnie 27 osób⁵⁴), oraz do wydelegowania do Komisji swojego przedstawiciela – przewodniczącego Prezydium KEN;

⁵¹ *Adozione delle Linee guida per le discipline STEM il Ministro dell'istruzione e del merito*, 15.09.2023,

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+184+del+15+settembre+2023.pdf/278712a8-19de-e28b-8938-6fa4610fb13a?version=1.0&t=1698173015248>;

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+STEM.pdf/2aa0b11f-7609-66ac-3fd8-2c6a03c80f77?version=1.0&t=1698173043586>.

⁵² Wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia poziom ISCED 1 i 2.

⁵³ Wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia poziom ISCED 3.

⁵⁴ Liczebność KEN zależy m.in. od liczby reprezentantów ustawowo fakultatywnych powoływanych Wojewódzkich Rad Oświatowych (może ich być 16, działają 2: Pomorska i Mazowiecka), aktualnej liczby reprezentatywnych organizacji związków zawodowych, aktualnej liczby resortów prowadzących

— członkowie Rady Ministrów – wydelegowanie przedstawicieli do KEN (obecnie w KEN zasiadałoby 9 przedstawicieli Rady Ministrów) oraz wydanie w sumie 9 nowych lub znowelizowane obowiązujących rozporządzeń. Na szczeblu rządu mają być wypracowane koncepcje rozwiązań, które w uzasadnieniu projektu są tylko sygnalizowane. Część z nich stoi w sprzeczności z kierunkiem wprowadzonych i zapowiadanych przez ministra ds. oświaty i wychowania zmian, powiela istniejące rozwiązania lub stanowi o szczegółowej ingerencji w materię, która wymaga całościowego podejścia i regulowania (podstawy programowe, ramowe plany nauczania)⁵⁵.

2. Prezydent RP – wskazanie przedstawiciela do KEN.

3. Sejm RP – wybór 3 członków KEN spośród osób rekomendowanych przez organizacje pozarządowe; określenie procedury zgłaszania tych osób i ich weryfikacji pod kątem liczby środowiskowych rekomendacji.

4. Senat RP – wybór 2 członków KEN spośród osób zgłoszonych przez organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne; określenie procedury zgłaszania tych osób i ich weryfikacji pod kątem liczby środowiskowych rekomendacji.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich – wskazanie przedstawiciela do KEN.

6. Rzecznik Praw Dziecka – wskazanie przedstawiciela do KEN.

7. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wskazanie 2 przedstawicieli do KEN.

8. Związki zawodowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego⁵⁶ czyli obecnie trzy podmioty: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – wskazanie po 1 przedstawicieli do KEN.

9. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu – wskazanie 3 przedstawicieli do KEN ze strony samorządowej Komisji.

10. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli - gminy (2 477⁵⁷), powiaty (314), samorządowe województwa (16) jako:

szkoły. Odrębnym zagadnieniem pozostaje decyzja wydelegowania przez wskazane w ustawie organy państwa np. Prezydent RP, Rzecznik Praw Obywatelskich ich przedstawicieli do KEN.

⁵⁵ Np. obowiązkowe godziny *Uszczuplone podstawy programowe – rozporządzenia podpisane* 28.06.2024.

<https://www.gov.pl/web/edukacja/uszczuplone-podstawy-programowe--rozporzadzenia-podpisane>

⁵⁶ Zgodnie z art. 23 ust 2. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232).

⁵⁷ Gminy według charakteru dzieli się w statystykach na: 302 gmin miejskich, w tym 66 miast na prawach powiatu, 711 miejsko-wiejskich oraz 1 464 wiejskich.

- organy prowadzące i finansujące szkoły, w szczególności gminy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz powiaty prowadzące publiczne szkoły ponadpodstawowe – zapewnienie warunków do realizacji zadań związanych z organizacją nauczania i wprowadzaniem rozwiązań metodycznych (pracownie do przedmiotów ścisłych, ewentualnie infrastruktura klubów inżynierskich); rozliczanie dotacji celowej;
- decydenci w zakresie organizacji obowiązkowych wycieczek (zarządy powiatów i województw, w przypadku, gdy nie funkcjonują powiatowe i wojewódzkie rady oświatowe⁵⁸) – zobowiązanie do przedstawienia list miejsc obowiązkowych wycieczek dla klas szkół podstawowych; obowiązek zastosowania w procedurze wyboru kryteriów określonych centralnie w rozporządzeniu oraz zasięgnięcia opinii KEN;
- podmioty prowadzące samorządowe instytucje kultury, zaangażowane w opiekę nad miejscami pamięci oraz podmioty prowadzące lokalną politykę rozwoju, w tym rozwoju turystyki – obsługa miejsc, które mogą stanowić cel wizyt dla większej liczby osób (w zależności od tego, czy na ich terenie będą miejsca wskazane na liście obowiązkowych celów wycieczek).

11. Publiczne szkoły podstawowe (12 503 instytucji), ich społeczności szkolne, dyrektorzy, nauczyciele (249 238), uczniowie (2 949 525)⁵⁹ i rodzice – zróżnicowane oddziaływanie w zakresie nowo zdefiniowanych obowiązków (organizacja wycieczek), doskonalenia metod i warunków pracy, oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12. Publiczne ponadpodstawowe szkoły różnych typów (5 588 instytucji), ich społeczności szkolne, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice – zróżnicowane oddziaływanie w zakresie realizacji programu obowiązkowych wycieczek oraz modyfikacji metod kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych.

13. Organizacje pozarządowe działające w sferach edukacji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w szczególności jako podmioty:

- uczestniczące w debacie i działaniach na rzecz polskiej szkoły i polityki edukacyjnej np. skupione w Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji (obecnie 66 organizacji), czy w zespole powołanym przy ministrze do spraw oświaty

⁵⁸ Brak danych dotyczących ich liczby, ale należy założyć, że nie są to sytuacje wyjątkowe.

⁵⁹ *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023*. Tablica 3.1 GUS, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20222023,1,18.html>.

i wychowania⁶⁰ – przeniesienie aktywności na forum KEN;

– współpracujące ze szkołami w zakresie wychowania patriotycznego np. organizacje harcerskie⁶¹, czy organizacje promujące innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych, w tym za zakresu informatyki – poszerzenie tejże współpracy.

14. Instytucje edukacyjne i szkoleniowe, które na zlecenie ministra do spraw oświaty i wychowania mogą prowadzić doskonalenie nauczycieli w nowatorskich metodach nauczania przedmiotów ścisłych i przygotowywać do prowadzenia klubów inżynierskich (szkoły wyższe – np. politechniki⁶² i inne podmioty działające w obszarze badań stosowanych i wdrożeń np. Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz⁶³) – możliwość realizacji nowych zleceń i rozwoju badań nad nowoczesnymi programami nauczania.

15. Biura podróży mające w ofercie wycieczki szkolne lub całkiem wyspecjalizowane w turystyce młodzieżowej oraz instytucje reprezentujące ich interesy, takie jak Krajowa Izba Turystyki⁶⁴ (sektor turystyki młodzieżowej obejmuje około 2 tys. podmiotów, nie tylko biur, ale również organizacji, klubów sportowych⁶⁵) – zwiększenie popytu na usługi.

16. Przedsiębiorstwa przyjmujące wizyty, czyli spełniające kryteria określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i zainteresowane współpracą ze szkołami – ewentualne korzyści wynikające z przyszłej rekrutacji pracowników oraz budowy odpowiedniego wizerunku firmy uwzględniającego misję społeczną.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Uzasadnienie projektu nie wskazuje, że proponowane w nim rozwiązania były poddawane konsultacjom społecznym. Zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 23 sierpnia 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt

⁶⁰ 30 organizacji pozarządowych będzie współpracować z MEN, 5 sierpnia 2024.

<https://www.gov.pl/web/edukacja/30-organizacji-pozarządowych-będzie-współpracować-z-men>

⁶¹ Zob. <https://fundacjakurtyki.pl/rajdy-sładami-bohaterow>.

⁶² W tym 15 publicznych – Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki - publiczne uczelnie akademickie

<https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-publiczne-uczelnie-akademickie>.

⁶³ <https://lukasiewicz.gov.pl/w-lukasiewiczu-powstała-szkola-z-przyszłości>.

<https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/instytut-lotnictwa-aktywnie-wspiera-edukację-przyszłych-inżynierów>.

⁶⁴ Izba ma oddział turystyki młodzieżowej. Zob. Anna Ptak nową prezeską turystyki dziecięcej w Polskiej Izbie Turystyki, <https://turystyka.rp.pl/popularne-trendy/art40101791-anna-ptak-nowa-prezesa-turystyki-dzieciecej-w-polskiej-izbie-turystyki>.

⁶⁵ PITM apeluje i pyta wicepremier Emilewicz, 23 kwietnia 2020.

<https://www.rynek-turystyczny.pl/artikul/35352/pitm-apeluje-i-pyta-wicepremier-emilewicz>.

do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, RDS, KdsPP, Lewiatan, RGNiSzW, PAN, PIP, FZZ, OPZZ i NSZZ"Ś"). W tym samym dniu projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Uzasadnienie nie zawiera pełnych szacunków dotyczących skutków finansowych wdrożenia projektu dla finansów publicznych z wyjątkiem ogólnego wskazania, że łączny roczny koszt trzech projektowanych programów tj. Programu Kościuszkowskiego, Programu im. prof. Stefana Banacha i programu obowiązkowych wycieczek można oszacować na łączną kwotę 15 mln zł („5 mln zł na każdy program”).

Finasowanie Programu Kościuszkowskiego będącego kontynuacją realizowanego obecnie programu „Patriotyzm jutra”⁶⁶ oznacza powiększenie rocznego finansowania o kwotę 1,2 mln. zł. do ok. 5 mln zł. Program będzie finansowany z cz. 24 – *Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego* budżetu państwa.

Finansowanie programu prof. Stefana Banacha obejmującego, m.in. zmiany liczby godzin obowiązkowych zajęć z przedmiotów ścisłych, wprowadzenie zajęć dodatkowych (kluby inżynierskie) oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów ścisłych, ma odbywać się z uwzględnieniem kilku mechanizmów finansowania poprzez:

- uwzględnienie w algorytmie podziału subwencji oświatowej dla jst. kryterium dotyczącego *dodatkowych obowiązkowych zajęć z przedmiotów ścisłych w szkołach ponadpodstawowych* (art. 4 projektu) – zmiany dotyczące zasad podziału subwencji nie są jednak bezpośrednio powiązane ze zwiększeniem ogólnej kwoty subwencji ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, stąd zasadne jest pytanie, o ile powinna wzrosnąć ogólna kwota subwencji, by realizacja nowych zadań nie odbywała się kosztem innych oraz w praktyce nie zwiększała wydatków własnych samorządów;
- zwiększenie wyodrębnionych w cz. 30 *Oświata i Wychowanie* budżetu państwa środków na ogólnokrajowe zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli: z kwoty równoważnej obecnie 2700 do kwoty równoważnej 3000 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego⁶⁷ z zaakcentowaniem, że ze

⁶⁶ Program Muzeum Historii Polski ogłaszany w uzgodnieniu z ministrem kultury, w związku z art. 9a i w związku z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, <https://muzhp.pl/uploads/files/2024-01/65ae352345de9614514259.pdf>.

⁶⁷ <https://www.infor.pl/prawo/zarobki/6422525,komunikat-znp-co-to-jest-srednie-wynagrodzenie-952388-zl-brutto-podwyzka-219780-zl-i-dlaczego-nie-jest-to-nauczyciela-dyplomowanego.html>.

środków tych finansuje się szkolenia nauczycieli z metod prowadzenia lekcji eksperymentalnych w przedmiotach ścisłych (art. 2 projektu). W roku 2024, gdy średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi 9 523,88 zł. oznacza to zwiększenie o kwotę 2 857 170 zł⁶⁸. Ponadto doskonalenie nauczycieli jest finansowane także z budżetów organów prowadzących szkoły oraz w budżetów wojewodów. Przyjęte w projekcie mechanizmy finansowania programu ze środków budżetu mogą w praktyce utrudnić ustalenie rzeczywistych kosztów tego programu.

Finansowanie obowiązkowych wycieczek szkolnych wprowadzonych w art. 28c u.p.o. ma być realizowane w formie dotacji udzielanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 5 projektu ustawy). Koszty trudno określić bez wglądu w koncepcję realizacji programu wycieczek (w tym ich przewidywanej liczby). Będą one wynikać wprost z ogłaszanej w rozporządzeniu kwoty „w przeliczeniu na jednego ucznia” (projektowany art. 74a ust. 2. pkt.1). Biorąc pod uwagę dane o ogólnej liczbie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – 4 826 368 uczniów⁶⁹ oraz średnie koszty w przeliczeniu na jednego ucznia w dotychczas prowadzonym programie finansowania wycieczek szkolnych⁷⁰ (738,4 zł), można szacować, że wysokość celowej dotacji na wycieczki szkolne kształtowałyby się na poziomie ok. 3,5 mld zł. Przy szacunkach dotyczących wyłącznie szkół ponadpodstawowych byłoby to ok. 1,3 mld zł, jednak przy założeniu, że wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych mają uczestniczyć choć raz w roku w 2-3 dniowej wycieczce, jego skala musi generować wyższe koszty. Deklarowana kwota 5 mln zł jest więc radykalnie zaniżona. W przypadku nieadekwatnej dotacji koszty realizacji musiałyby być pokryte z środków samorządu i/lub rodziców.

⁶⁸ Zgodnie ustawą budżetową na 2024 r. (art. 9 ust 2) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 zł, co oznacza, że średnie wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie w roku 2024 będą wynosić: 9 523,88 zł.

<https://www.prawo.pl/oswiata/podwyzki-dla-nauczycieli-i-budzet-na-oswiata-w-2025-r,524269.html>.

⁶⁹ Za: *Edukacja w roku szkolnym 2023/2024* (wyniki wstępne) GUS.

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/edukacja-w-roku-szkolnym-20232024-wyniki-wstepne,21,2.html>.

⁷⁰ Na program finansowania wycieczek szkolnych „Podróże z klasą” prowadzony przez ministerstwo w roku 2024 w dwóch turach rozdysponowano w sumie 80 mln zł przyjmując zasadę pełnego finansowania i pierwszeństwa zgłaszania. W pierwszej turze rozdysponowano 60 mln zł w 12 minut, zapewniając wyjazd 81 259 uczniów szkół uczniów (w sumie szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Przyjęcie zasady „kto pierwszy ten lepszy” było przedmiotem krytyki próbujących przystąpić do programu – *STO pisze do MEN ws. programu „Podróże z klasą”* 9 lipca 2024. <https://sto.org.pl/sto-pisze-do-men-ws-programu-podroze-z-klasa>. *Szykuje się awantura o „Podróże z klasą”?* Kolejna pula dofinansowania rozeszła się w kilka minut <https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/szykuje-sie-awantura-o-podroze-z-klasa-kolejna-pula-dofinansowania-rozeszla-sie-w-kilka-minut,558715.html>.

Ponadto, projekt nakłada na administrację rządową i inne podmioty szereg zobowiązań, których realizacja będzie wiązała się z kosztami administracyjnymi, wśród których należy wyróżnić m.in.:

- koszty resortowych prac nad wydaniem licznych aktów wykonawczych dotyczących złożonej materii, co będzie wymagać diagnozy, przeprowadzenia konsultacji itp.;
- koszty funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej – wydatki te będą ponoszone z cz. 16 budżetu państwa *Kancelaria Prezesa Rady Ministrów* oraz z części 30 budżetu państwa *Oświata i Wychowanie*; będą one dotyczyły: utworzenia nowych etatów, wypłaty diet członkom KEN, zwrotu kosztów dla pracodawców za nieobecność ich pracowników biorących udział w pracach KEN; ich wysokość będzie zależała od częstotliwości obrad, powołania stałych i doraźnych komisji, w skład których będą wchodzić wybrani członkowie KEN.

Koszty samorządów są niemożliwe do oszacowania bez wiedzy o szczegółowych rozstrzygnięciach. Można przewidywać ich następujące kategorie:

- koszty związane z zapewnieniem szkołom warunków dla prowadzenia zajęć opartych na eksperymentach oraz prowadzenia klubów inżynierskich – (utworzenie pracowni fizycznych i chemicznych oraz opłacenia nauczycieli);
- możliwa konieczność dofinansowania programu wycieczek, wynikająca z uzasadnienia projektu, w którym stwierdzono, że „finansowanie programu wycieczek powinno być uzgodnione z nauczycielskimi związkami zawodowymi, a praca nauczycieli w trakcie wycieczek dodatkowo wynagradzana”⁷¹.

Reasumując, wskazane w uzasadnieniu koszty w kwocie 15 mln złotych są radykalnie zaniżone. Skutki finansowe projektu będą w największym stopniu zależeć od ustaleń dotyczących dotacji na wycieczki.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

⁷¹ Co z wynagrodzeniem nauczycieli za wycieczki? MEN mówi jasno – nie należy się. Kto pojedzie na wycieczki w roku szkolnym, 2024/2025? 9 lipca 2024, <https://www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-i-prawo/6646411,co-z-wynagrodzeniem-nauczycieli-za-wycieczki-men-mowi-jasno-nie-nal.html>.

K. Broda, Nowacka o wynagrodzeniach nauczycieli za wycieczki: Sprawę płatności trzeba uregulować 20 czerwca 2024, <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9530947,nowacka-o-wynagrodzeniach-nauczycieli-za-wycieczki-sprawe-platnosci-t.html>.

Projektodawcy zakładają, że przyjęcie proponowanej regulacji będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę i przedsiębiorczość w dalszej przyszłości, głównie poprzez promowanie kształcenia na kierunkach technicznych, a także upowszechnianie wiedzy o zawodach związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką oraz podnoszenie atrakcyjności tychże zawodów.

W bliższej perspektywie spodziewane są pozytywne gospodarcze efekty Programu Kościuszkowskiego, którego realizacja może przyczynić się do rozwoju rynku turystycznego⁷². Stałe źródło finansowania i powszechność wycieczek szkolnych mogą wiązać się z: koniecznością dostosowania do nowych potrzeb m.in. różnego rodzaju obiektów noclegowych oraz placówek gastronomicznych; wzrostem zapotrzebowania na usługi transportowe, usługi firm turystycznych oraz infrastrukturę i usługi przewodników w odwiedzanych miejscach⁷³. W projekcie nie oszacowano kosztów i możliwości wzrostu przychodów tej sfery działalności gospodarczej. Na wagę tych kwestii zwracali uwagę przedstawiciele organizacji branżowych odnosząc się do analogicznego, realizowanego obecnie programu „Podróże z klasą”. Wskazywali oni m.in. na potrzebę organizacji wycieczek w tzw. niskim sezonie oraz potrzebę poszerzenia katalogu kosztów objętych dofinansowaniem (w tym rozważenie płatności prowizji dla organizatora, wynagradzania pilotów i przewodników wycieczek)⁷⁴. Zaznaczyć należy, że branża miała zastrzeżenia do całej konstrukcji programu i krytykowała brak konsultacji międzyresortowych i branżowych⁷⁵, które mogłyby wskazać rozwiązania optymalne dla jej rozwoju i jednoczesnego osiągnięcia celów zakładanych przez MEN.

Zapowiadane w projekcie wyjazdy do jednostek wojskowych i przedsiębiorstw, ale też wycieczki do miejsc posiadających szczególne walory przyrodnicze czy krajobrazowe przyczynić się mogą do rozwoju nowych kierunków turystycznych, pojawienia się ukierunkowanych na nowe aktywności ofert wyjazdów, być może potrzebę pojawienia się nowych, wyspecjalizowanych *touroperatorów*, a także stać się

⁷² E. Dziedzic, T. Skalska, *Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce*, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012.
<https://www.msit.gov.pl/download/1/4243/ugturystrycznychwPolsce60e1.pdf>.

⁷³ *Turystyka w 2022 r.*, GUS, Warszawa-Rzeszów 2023,
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/1/20/1/turystyka_w_2022_r.pdf.

⁷⁴ 60 mln na „Podróże z klasą” przyznane. PIT ma zastrzeżenia, <https://ttg.news/60-mln-na-podroze-z-klasa-pryznane-pit-ma-zastrzezenia>.

⁷⁵ W ocenie branży turystycznej środki budżetowe można lepiej wykorzystać, uzyskując znacznie większe efekty, co do liczby beneficjentów i zarazem poprawy sytuacji rynku turystycznego w Polsce. Zob.: *Podróże z klasą, jak świeże bułeczki. Branża turystyczna ma jednak zastrzeżenia*.
<https://turystyka.rp.pl/zanim-wyjedziesz/art40670271-podroze-z-klasa-jak-swieze-buleczki-branza-turystyczna-ma-jednak-zastrzezenia>.

istotnym elementem kształtowania wizerunku przedsiębiorstw. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na obligatoryjność wyjazdów i liczbę uczniów takie wycieczki wymagałyby dodatkowego zaangażowania podmiotów goszczących młodzież i ich opiekunów, a także mogłyby nadmiernie je obciążać dodatkową działalnością. Wnioskodawca nie wskazał też, która ze stron i w jakim wymiarze zobowiązana będzie pokrywać koszty ponoszone w tym zakresie.

Realizacja planowanych sposobów uatrakcyjnienia zajęć z przedmiotów ścisłych, a także języków oprogramowania czy planowane powstanie klubów inżynierskich będzie wymagało rozbudowania infrastruktury szkolnej. Może to zwiększyć popyt na specjalistyczne wyposażenie szkół, wymagać dostosowania szkół lub klas do nowych potrzeb, co skutkować będzie potrzebą poszerzenia oferty przedsiębiorstw specjalizujących się w zaopatrywaniu szkół w niezbędne wyposażenie. Ze względu na fakt, iż w projekcie nie poruszono kwestii wykorzystania obecnych zasobów do realizacji zakładanych celów, nie jest możliwe oszacowanie zasięgu, skali i kierunków projektowanych zmian oraz ich wpływu na gospodarkę.

Projektodawcy przewidują, że zmiany w metodach nauczania, a także wprowadzenie nowych przedmiotów szkolnych spowoduje konieczność dalszego kształcenia lub doskonalenia nauczycieli, co z kolei będzie skutkowało koniecznością poszerzenia oferty szkoleniowej ośrodków akademickich (uczelni) i innych podmiotów prowadzących szkolenia. Ze względu na brak szczegółowych danych trudno obecnie oszacować skalę tych potrzeb i ich koszty.

Projektodawcy wskazują, że Program Kościuszkowski ma zastąpić realizowany obecnie przez Muzeum Historii Polski program „Patriotyzm jutra”, w ramach którego możliwość organizowania projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych mają samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich⁷⁶. Projektodawca nie określił przy tym podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki z nowego programu. Stąd zasadnym byłoby wskazanie podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dotacje, ale też uściślenie czy dotychczasowi beneficjenci programu „Patriotyzm jutra” będą nadal mogli liczyć na finansowanie swoich projektów w ramach nowego programu.

⁷⁶ Regulamin programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm jutra” edycja 2024, <https://muzhp.pl/aktualnosci/nabor-do-programu-patriotyzm-jutra-edycja-2024>.

Regulacja będzie wpływać także na organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące interesy przemysłu turystycznego (np. Polska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej). Reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów (*touroperatorzy*, agenci turystyczni, baza turystyczna i inne podmioty rynku turystycznego) organizacje te będą zobligowane do wypracowania nowych rozwiązań na rzecz branży i jej interesów.

Proponowana regulacja może mieć wieloaspektowy wpływ na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Realizacja proponowanych programów ma zgodnie z założeniami projektu wzmacniać i integrować wspólnotę państwową, propagować szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe, a także uatrakcyjnić lekcje i propagować atrakcyjność zawodów związanych ze STEM. Faktyczny wpływ projektowanych przepisów na realizację tych złożonych celów może być ograniczony.

W projekcie ustawy, w miejscach dotyczących obowiązkowych wycieczek nie tylko nie określono skali kosztów ich realizacji, ale też nie wskazano, czy lub w jakim zakresie rodzice lub opiekunowie uczniów winni partycypować w kosztach realizacji tych przedsięwzięć. W praktyce obowiązkowe wycieczki mogą więc w istotny sposób obciążać budżety gospodarstw domowych rodzin z dziećmi, nieprzewidzianymi przez projektodawcę kosztami (np. marżą *touroperatorów*, wynagrodzeniem przewodników).

W przypadku pozostałych programów wprowadzenie dodatkowych zajęć (z języków programowania w szkołach podstawowych, a także dodatkowych godzin nauczania matematyki, fizyki, chemii w klasach o profilu ścisłym, czy organizacja zajęć pozalekcyjnych) może również skutkować nadmiernym wydłużeniem czasu przebywania w szkole uczniów.

Rozwiązanie, jakim jest wprowadzenie obowiązkowych lekcji języków programowania w szkołach podstawowych, nie zostało natomiast skonfrontowane z treścią podstawy programowej z informatyki⁷⁷, co potencjalnie prowadzić może do niecelowego powtarzania nauczanych treści. W odniesieniu do zajęć z przedmiotów ścisłych nie wskazano natomiast czy i w jakim zakresie w szkołach korzysta się z postulowanych metod, a także wykorzystuje doświadczenia i eksperymenty w procesie nauczania.

Nauczyciele zostaną zobowiązani do dodatkowego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wzrost zapotrzebowania na pracę nauczycieli matematyki, fizyki, chemii

⁷⁷ <https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Informatyka>.

i języków programowania będzie skutkować dodatkowym obciążeniem osób już realizujących te przedmioty lub koniecznością zatrudnienia nowych⁷⁸.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu zadań systemu oświaty, których realizacja spoczywać będzie na jednostkach samorządu terytorialnego. Zadania te związane są z kształtowaniem postaw patriotycznych oraz pobudzaniem zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Zasadnicza część regulacji zawartych w projekcie odnosi się do zadań związanych z organizacją wycieczek dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

IX. Wpływ na rynek pracy

Regulacja może istotnie wpływać na wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe, miejsca noclegowe, ale też powodować konieczność zatrudnienia dodatkowych osób obsługujących wycieczki szkolne w miejscach odwiedzanych w ramach Programu Kościuszkowskiego (np. przewodników).

Realizacja zajęć edukacyjnych opartych o metody eksperymentalne, projektowania inżynierskiego, wymagających przeprowadzenia doświadczeń z przedmiotów ścisłych, a także organizacja klubów inżynierskich może skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na wyposażenie lub doposażenie pracowni, w których przeprowadzane będą te zajęcia, a tym samym na zatrudnianie wyspecjalizowanych osób projektujących i wykonujących niezbędne pomoce.

W odniesieniu do zaprezentowanych w projekcie założeń trudno oszacować skalę prognozowanych zmian na rynku pracy, ponieważ w uzasadnieniu nie wskazano w jakiej mierze nowy program pokrywać się będzie z obecnie realizowanymi przedsięwzięciami, w jakim zakresie wykorzystana będzie dotychczasowa infrastruktura, a nade wszystko osoby już zatrudnione.

Można prognozować, że wpływ na rynek pracy bezpośrednio związany z edukacją nie będzie dominujący, niemniej realizacja założeń projektowanej ustawy skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na usługi nauczycieli fizyki, chemii, matematyki, a także osób prowadzących kluby inżynierskie i organizujących wycieczki.

⁷⁸ Pośrednio te potrzeby będą miały wpływ na zadania dyrektorów szkół i organy prowadzące jako pracodawców, zobligowanych do zapewnienia realizacji nowych programów.

Planowane zmiany wywołają również konieczność dostosowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zadania te zlecane mają być uczelniom lub innym podmiotom, co może mieć wpływ na poszerzenie ich działalności, a także powodować konieczność zatrudnienia osób o specyficznej wiedzy i kwalifikacjach.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Przedstawienie skutków regulacji jest znacznie utrudnione ponieważ:

- wdrożenie projektu i jego realne skutki będą zależeć od szczegółowych, licznych aktów wykonawczych i decyzji administracji rządowej⁷⁹. Projektowane w ustawie przepisy dotyczące obowiązków szkół są ogólne, mogą być podstawą różnych rozwiązań. Założenia aktów wykonawczych przedstawione w datowanym na 23 września 2024 piśmie uzupełniającym uzasadnienie projektu⁸⁰, również należy uznać za ogólne i postulatywne a nie skoncentrowane na określeniu standardów realizacji nowych zadań i przedsięwzięć. Przepis zobowiązujący szkoły ponadpodstawowe do organizowania wycieczek (art. 28c ust. 1) nie rozstrzyga, czy ich liczba będzie wynikać wprost z liczby miejsc wskazanych w *kanonie miejsc kluczowych dla kultury polskiej i dziedzictwa historycznego*, które wszyscy uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych powinni odwiedzić. Nie wiadomo, czy ustawowy obowiązek organizacji wycieczek będzie dotyczyć osobno każdego z trzech wymienionych w projektowanym artykule celów wycieczek, co może wpływać na ich wymaganą liczbę lub częstotliwość wyjazdów⁸¹. Także formuła działania klubów inżynierskich⁸² jest niezbyt klarowna. Z projektu nie wynika jednoznacznie, które szkoły ponadpodstawowe będą miały obowiązek ich prowadzenia i jaki wpływ będą miały na to inne uwarunkowania: np. liczba zainteresowanych uczniów, możliwości kadrowe, infrastruktura, a także czy

⁷⁹ Projekt przewiduje wydanie w sumie 9 nowych rozporządzeń, zmianę delegacji ustawowej do corocznie wydawanego rozporządzenia o podziale subwencji oświatowej oraz nowelizację dwóch fundamentalnych rozporządzeń – o podstawie programowej oraz o ramowych planach nauczania.

⁸⁰ Pismo przesłane przez pos. Piotra Zgorzelskiego w odpowiedzi na pismo z dn. 11 września 2014 r. sygn. SPS-WP.020.204.11.2014 (strony: 23-25 druku 671).

⁸¹ Można uznać, że wyliczenie w art. 28c ust.1 obejmuje przynajmniej trzy kategorie celów wycieczek: 1. do miejsc związanych z polskimi tradycjami wolnościowymi, demokratycznymi i modernizacyjnymi oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym; 2. do jednostek wojskowych; 3. do przedsiębiorstw. Choć należy zauważyć, że pierwsza kategoria jest szeroka, możliwe jest logiczne wyodrębnienie z niej obiektów związanych z tradycjami modernizacyjnymi.

⁸² Zgodnie z art. 109 u.p.o. do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół należą między innymi dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Organizuje je dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

kluby takie mają powstawać wyłącznie na terenie szkół. Generalnie zakłada się, że resorty rządowe wypracują koncepcje realizacji idei, które w projekcie i uzasadnieniu są jedynie zasygnalizowane lub przedstawione w sposób niespójny.

- nie przedstawiono diagnozy sytuacji w regulowanej materii, w szczególności nie wskazano wprost rozwiązywanych w projekcie problemów. Można przyjąć, że edukacja patriotyczna jest – w mniejszym lub większym zakresie, w różnych formach – obecna we wszystkich polskich szkołach (m.in. w ramach: nauczania historii, języka polskiego, przedmiotów takich jak: wiedza o społeczeństwie/historia i teraźniejszość/edukacja obywatelska; obchodów świąt państwowych; tradycji szkolnych związanych z postaciami patronów wybieranych przez społeczności szkolne⁸³; działań drużyn harcerskich oraz organizowanych wycieczek). Korzystanie przez szkoły/klasę z organizacji wycieczek nie jest w Systemie Informacji Oświatowej monitorowane, decyzje zapadają na poziomie klas z udziałem rad rodziców, a praktyki mogą różnić się nawet w skali jednej szkoły.

Projektodawcy w diagnozie sytuacji powinni wziąć pod uwagę prowadzone już inicjatywy: programy rządowe dotyczące materii projektu⁸⁴, toczące się prace nad cyfryzacją edukacji⁸⁵, wprowadzane i zapowiadane zmiany programowe. Przedmiotem analizy powinny być również warunki infrastrukturalne (pracownie fizyczne, chemiczne, do zajęć technicznych) nauczania przedmiotów ścisłych i ewentualne uwarunkowania i bariery wdrażania nowatorskich programów nauczania

Jednocześnie projekt w zakresie powołania KEN wkracza w materię organizacji pracy administracji rządowej. Ministrowie mogą według własnych potrzeb i uznania powoływać ciała doradcze i minister do spraw edukacji korzysta z tej możliwości. To sprawia, że stanowisko rządu wobec projektu będzie kluczowe dla oceny możliwości jego wdrożenia i realnych skutków.

⁸³ Można znaleźć informację, że prawie 11 tysięcy szkół w Polsce nie ma patrona. Była ona przekazana w ramach projektu ukierunkowanego na wybór kobiet patronek.

Za E. Manthey *Patron szkoły – autorytet czy ściema?* 6 kwietnia 2021 Patron szkoły - autorytet czy ściema? - Juniorowo Patronki (bnpparibas.pl).

⁸⁴ Część z nich wprost odnosi się do materii projektu np, Edukacja z wojskiem, Podróże z Klasą <https://www.gov.pl/web/edukacja/programy-i-projekty>.
<https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-z-wojskiem-czyli-wspolne-dzialania-men-i-mon-na-rzecz-bezpieczenstwa>.

⁸⁵ K. Broda, *Rada Ministrów przygotowała dekalog Cyfrowej Transformacji Edukacji. W MEN trwają konsultacje społeczne*, 16 sierpnia 2024, <https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9574859,rada-ministrow-przygotowala-dekalog-cyfrowej-transformacji-edukacji-w.html>.

Skutki systemowe (w zakresie polityki oświatowej państwa)

Projektowana w ustawie Komisja Edukacji Narodowej ma w założeniu odegrać istotną rolę w kształtowaniu polityki oświatowej, w szczególności wpływać na jej stabilizację oraz uspołecznienie⁸⁶. Skutki w tej materii mogą być ograniczone ze względu na to, że:

- konstrukcja i formuła działania KEN nie są klarowne;
- ustawowe zadania KEN mają mieć szeroki zakres i bardzo zróżnicowany charakter: np. przygotowanie i uchwalenie Strategii Edukacyjnej Państwa (dalej: Strategia) czy opiniowanie celów obowiązkowych wycieczek (dodatkowo niektóre projektowane regulacje można odczytać jako wymóg opiniowania 16 list wojewódzkich dla klas IV-VIII szkół podstawowych oraz kilkuset list powiatowych);
- mechanizm zakładanego przez projektodawców wpływu KEN na stabilizację polityki edukacyjnej jest niejasny – czynnikiem stabilizującym ma być m.in. przyjęcie przez KEN dziesięcioletniej Strategii Edukacyjnej Państwa, która ma „stanowić podstawę założeń polityki oświatowej państwa”, jednak jak się wydaje, jej status jest niedookreślony, a tryb pracy KEN nad Strategią trudno przewidzieć⁸⁷.

Skutki społeczne

Pozytywne skutki społeczne dotyczą głównie stwarzania warunków do wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie korzystania z wycieczek szkolnych, dających możliwość poznawania polskiej tradycji, historii i doświadczeń w oparciu o zasoby różnych instytucji, w tym instytucji kultury działających z wykorzystaniem atrakcyjnej infrastruktury np. narzędzi interaktywnych. Zapewnienie odpowiedniej dotacji na organizację wycieczek może ograniczać bariery ekonomiczne, a obowiązek tego typu wyjazdów może eliminować zaniechania związane z ewentualnym brakiem szkolnych tradycji organizacji wycieczek, negatywny stosunek nauczycieli, którzy nie zawsze są wynagradzani za tę dodatkową pracę, czy niechęć

⁸⁶ Usposoecznienie szkolnictwa może być różnie rozumiane, bywa utożsamiane jest z procesami decentralizacji i demokratyzacji szkoły, bywa rozumiane jako włączenie czynnika społecznego w procesy zarządzania szkołą i wpływu otoczenia szkoły (interesariuszy) na model kształcenia i wychowania uczniów. Za. A Kołomycew, *Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin*, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Nr 3 2017. <https://pressto.amu.edu.pl/ssp/article/view/19149>.

⁸⁷ W administracji rządowej tworzenie wieloletnich strategii z reguły podlega zasadom określonym w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju co oznacza określony reżim działania obejmujący spełnienie wymogów dotyczących m.in. pogłębionej diagnozy - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324).

podejście rodziców finansujących wycieczki. Jednocześnie w odniesieniu do szkół organizujących wycieczki, nowe źródło finansowania może wzmocnić tę formę działania, ale również oznaczać zmianę destynacji (np. obecnie część szkół organizuje wycieczki zagraniczne) oraz ograniczyć rolę rad rodziców i nauczycieli przy wyborze celów wyjazdów.

Zmiany w preambule oraz art. 1 u.p.o. jedynie dodatkowo akcentują kwestie obecne w szkolnictwie, a ich praktyczne, bezpośrednie społecznie znaczenie będzie raczej ograniczone. Niemniej za celowe uznać należy konsekwentne, systemowe upowszechnienie i ugruntowanie⁸⁸ wśród uczniów postaw patriotycznych, świadomości, że Polska ma rację stanu przekraczającą wszelkie społeczne, polityczne czy światopoglądowe podziały wśród jej obywateli, daje podstawy porozumienia, współdziałania i skuteczności w różnych długofalowych strategicznych działaniach państwa oraz działaniach obywatelskich. W tym znaczeniu formacja patriotyczna jest ściśle powiązana z obywatelską, ma walor pragmatyczny – wzmacnia społeczeństwo obywatelskie.

Zagrożenia jakie mogą wystąpić w związku z wdrażaniem projektu:

- pogłębienie widocznej zarówno w badaniach, jak i w debacie publicznej frustracji części środowisk oświatowych (nauczycieli, dyrektorów szkół) wynikającej z poczucia, że nadmiar często zmienianych, niekonsultowanych, przepisów i procedur wynika z braku zaufania do ich kompetencji i ogranicza ich zawodową autonomię. Zaznaczyć należy, że rozbudowane przepisy oświatowe to według dyrektorów szkół jeden z głównych problemów w polskiej oświacie, a rozwiązania projektu mogą być odczytane w duchu pogłębiania tej centralistycznej tendencji;
- przyznawanie dotacji celowych na organizację wycieczek szkolnych „w przeliczeniu na jednego ucznia” może powodować, że najbardziej korzystne będzie organizowanie wycieczek dla dużych grup młodzieży, co może wpłynąć na jakość tego rodzaju przedsięwzięć i zmniejszać dostępność atrakcyjnych, wymagających większych nakładów finansowych wycieczek dla uczniów z mniejszych szkół lub mniej licznych klas;
- brak określenia zasad przystępowania do programów i rozliczania kosztów, co wobec liczby uczniów w Polsce i jednocześnie stosunkowo niewielkich kwot przeznaczonych na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć może

⁸⁸ *Patriotyzm Polaków*, CBOS, sierpień 2018,
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_105_18.PDF.

- doprowadzić do nadmiernego konkutowania o stosunkowo niewielkie fundusze: korzystać z nich będzie mogło jedynie stosunkowo niewielkie grono uczniów, uczęszczających do szkół najlepiej przygotowanych do pozyskiwania tego rodzaju benefitów, co może powodować pogłębianie społecznych nierówności;
- brak regulacji dotyczących możliwości współfinansowania lub dofinansowania wycieczek przez rodziców i opiekunów uczniów będzie miał istotny wpływ na kierunki wycieczek, długość trwania, atrakcyjność, ale też ich faktyczną dostępność; może się to też okazać kluczowe przy różnicowaniu oferty wyjazdów, a także może pogłębiać lub niwelować różnice między biorącymi w nich udział uczniami, zarówno z tych samych szkół jak i uczniów uczęszczających do różnych placówek.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2025 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6 (przepisy dotyczące funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej) i pkt 7 (przepis uchylający podstawę prawną dla funkcjonowania Krajowej Rady Oświatowej) oraz art. 3 (zmiany ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczące Programu Kościuszkowskiego) i art. 6 (przepis powołujący do życia Komisję Edukacji Narodowej), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Projekt zawiera przepis intertemporalny (art. 7) odnoszący się do utrzymania w mocy rozporządzeń wydanych na podstawie zmienianych delegacji ustawowych do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na nowej podstawie prawnej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Projekt i jego uzasadnienie nie przewidują przeprowadzenia ewaluacji.

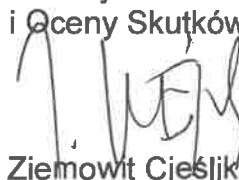
Autorzy:

Adam Karczmarek, Ilona Szczepańska-Kulik (pkt I, II, V, VIII, XI, XII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Justyna Osiecka-Chojnacka, Marta Karkowska (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjaliści ds. społecznych
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Danuta Adamiec, Justyna Branna, Natalia Firlej, Daniela Kupis,
Angelina Tazuszel (pkt III)
specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślak